

NORMA FONDAMENTALE

Teoria normativa (Kelsen)
Teoria istituzionalistica (Santi Romano)

FONTI DI PRODUZIONE:

- Costituzionale
- Diritto comunitario (Trattati istitutivi e diritto derivato)
- Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge; leggi di ratifica di trattati internazionali
- + *Codice civile
- Leggi regionali (art. 117 Cost.)
- Regolamenti
- Norme di Autorità indipendenti
- Usi consuetudini

ORDINAMENTO GIURIDICO STATUALE = Diritto positivo

D. PUBBLICO

D. PRIVATO

NORMA

GIUSTIZIA FORMALE (municipio di legalità)

regole di condotta
= enunciato
= fattispecie giuridica
= astratto, ipotetico, generale
= fatto giuridico + effetti giuridici

ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI SOVRANI (E CHIESA CATTOLICA) art. 7 Cost.

TRATTATI INTERN.

VALORI O DISVALORI

- principi generali
- principi costituzionali
- standard europei
- principi delle norme (es.: buona fede, buona consuetudine)

~~GIUSTIZIA SOSTANZIALE~~ (costituzionale materiale principio di effettività)

- ABROGAZIONE ESPRESSA
- ABROGAZIONE IMPLICITA
- NOVELLAZIONE
- GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ
- INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA
- EQUITÀ

"hostile crisi del diritto" e strumenti per evitarla